

[별표 2] 정밀분류심사 제외 대상자 유형(제13조 관련)

제외 유형	세부 사항
① 형기 2년 미만	▶ 단일형기 기준 형기 2년 미만
② 대상 제외	▶ 성폭력, 폭력, 살인, 방화, 마약류 관련 범죄 이외의 범죄 ▶ 마약류 중 단순투약 범죄는 제외 유형
③ 조직폭력	▶ 폭력행위처벌법(단체등의구성·활동) ▶ 범죄단체조직, 범죄단체가입, 범죄단체활동 ▶ 조직폭력사범으로 지정되어야 함
④ 65세 이상	▶ 성별, 형기, 죄명을 불문하고 65세이상 모든 노인 ※연령기준 분류처우위원회 의결일 기준
⑤ 외국인	▶ 성별, 형기, 죄명, 연령을 불문하고 국적이 대한민국이 아님
⑥ 정신·신체장애	▶ 의사소통이 곤란한 자
⑦ 분류심사곤란	▶ 분류심사 거부자 ▶ 분류심사가 불가능한 중환자, 법정감염병 질환자 ▶ 조사·징별로 분류심사가 곤란한 자
⑧ 재범위험성 낮음	▶ 실형 전과가 없는 초범 중 형기 등을 감안하여 재범위험성이 낮다고 판단되는자
⑨ 잔형기 기준	▶ 형기종료일까지의 기간이 1년 미만인 자